



PUTUSAN

Nomor 1510 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. RADEN MAS BAYU WIDYANUNGRAT**, dilanjutkan oleh ahli waris, Raden Ayu Salsabillah Maharani dan Ny. Teti Rachmawati, keduanya bertempat tinggal di Jalan Astanagarib, Nomor 1, RT 001, RW 007, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Hermawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WHSS & Partners, beralamat di Jalan Anyelir-Plamboyan, Nomor 14, Tuparev, Kedungjaya, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;
- 2. R. DJUNUN**, bertempat tinggal di Jalan Aneka Wangsa 28, RT 001, RW 007, Kelurahan Gaga, Larangan, Kota Tangerang, Banten;
- 3. RADEN SRI ANDAYANI**, bertempat tinggal di Kesambi Dalam, RT 006, RW 004, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat;
- 4. RADEN DIAN KUMALA**, bertempat tinggal di Dusun Cileutik, RT 004, RW 002, Desa Nagawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- 5. R. FITRI PUSPITA S.**, bertempat tinggal di Villa Regency Ing II, Blok EA. 5, Nomor 9, RT 005, RW 007, Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **R. NURUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Pulasaren, Nomor 14, RT 004, RW 001, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat;
7. **R. SUMBAGJA**, bertempat tinggal di Komplek Pap II, Blok A, V/5, RT 005, RW 006, Kelurahan Karang Anyar, Neglasari, Kota Tangerang, Banten;
8. **R. MOCH. HARORI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Suratno, Nomor 66, RT 002, RW 007, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat;
9. **R. MOCH WAHYUDININGRAT**, bertempat tinggal di Komplek Pap II, Blok A. V/5, RT 005, RW 006, Kelurahan Karang Anyar, Neglasari, Kota Tangerang, Banten;
10. **RADEN TIARA NURBAETY SEKAR KEDATON**, bertempat tinggal di Gang Tambang, RT 001, RW 002, Desa Jadimulya, Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
11. **YUDHA SATRIA ALRIANTO**, bertempat tinggal di Gang Tambang, RT 001, RW 002, Desa Jadimulya, Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
12. **RATU LENGEN WIDYANING PURI**, bertempat tinggal di Kedung Krisik Utara, RT 003, RW 005, Kelurahan Argasanya, Kecamatan Harjamukli, Kota Cirebon;
13. **RATU AYU RAHAJENG**, bertempat tinggal di Kesambi Dalam, RT 006, RW 004, Kelurahan Drajat, Kesambi, Kota Cirebon;
14. **Ny. KUNENTI**, bertempat tinggal di Kesambi Dalam, RT 006, RW 004, Kelurahan Drajat, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat;
15. **R. MOH. WIYARDI**, bertempat tinggal di Gang Ki Delima, Nomor 02, RT 002, RW 005, Desa Pasindangan, Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



16. ELANG HERNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Pulasaren, Nomor 14, RT 004, RW 001, Kelurahan Lemahwungkuk, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat;

17. R. YUDI SUGARA, bertempat tinggal di Blok Kramat, RT 015, RW 006, Desa Dukupuntang, Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Nomor 2 sampai dengan Nomor 17 memberi kuasa kepada Wawan Hermawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WHSS & *Partners*, beralamat di Jalan Anyelir-Plamboyan, Nomor 14, Tuparev, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi III;

L a w a n :

I. 1. Ny. TIN LE ENG, bertempat tinggal di Jalan Lawangada, Nomor 41, RT 002, RW 004, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;

2. dr. HAIDIR SULEIMAN, bertempat tinggal di Jalan Witana Harja II, Blok B, Nomor 2, RT 002, RW 016, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

3. Ny. ENDANG SULEIMAN, bertempat tinggal di Jalan Setraduta, Blok N Millenia, Nomor 11, RT 002, RW 014, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

4. TRISNO SULEIMAN, bertempat tinggal di Jalan Kanggraksan, Nomor 115, RT 002, RW 011, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kesemuanya memberi kuasa kepada Purnama Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Van Deventer, Nomor 7 A, Kota Bandung,

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II;

- II. 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, C.q. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, C.q. PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON,** berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 7, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diwakili oleh Drs. H. Imron, M. Ag., selaku Bupati Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sudaryanto, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, beralamat di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 7, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 12, Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;
- 2. TARDI BIN RASIDI**, bertempat tinggal di Jalan Tuparev, Nomor 69, RT 06, RW 03, Desa Sutawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
- 3. R. AMROH BINTI ABAS**, bertempat tinggal di Jalan Tuparev, Nomor 69, RT 06, RW 03, Desa Sutawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
- 4. HASAN bin SAKUN**, bertempat tinggal di Jalan Tuparev, Nomor 69, RT 06, RW 03, Desa Sutawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
- 5. RABIL bin RABAL**, bertempat tinggal di Jalan Tuparev, Nomor 69, RT 06, RW 03, Desa Sutawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



6. SEKOLAH DASAR NEGERI SUTAWINANGUN I, bertempat tinggal di Jalan Tuparev, Nomor 69, RT 06, RW 03, Desa Sutawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

7. PENGURUS MASJID AL HIKMAH, bertempat tinggal di Jalan Tuparev, Nomor 69, RT 06, RW 03, Desa Sutawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

8. TPQ - QURAN AL HIKMAH, bertempat tinggal di Jalan Tuparev, Nomor 69, RT 06, RW 03, Desa Sutawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi II;

D a n:

1. R. SUMBAGA, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan III, Blok Kaveling, Terong, Nomor 49, RT 002 RW 003, Kelurahan Karang Anyar, Neglasari, Kota Tangerang, Banten;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I., C.q. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT, C.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Jalan Sunan Drajat, Nomor 2, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diwakili oleh Teddi Guspriadi, S. SiT., M. Sc., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftah Kusni, S.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Jalan Sunan Drajat, Nomor 2, Sumber, Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, C.q. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, C.q. PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON, C.q. PEMERINTAH DESA SUTAWINANGUN, berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 13, Desa Sutawinangun, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, C.q. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, C.q. PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON, C.q. PEMERINTAH DESA KERTAWINANGUN, berkedudukan di Cideng Raya, Nomor 01, Desa Kertawinangun, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatan beserta perubahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan butir 27 di atas;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber;
3. Menyatakan R. Sopiah telah meninggal dunia tanggal 26 Maret 1985, dengan meninggalkan ahli waris satu-satunya, yaitu kakak kandungnya yang bernama R. Kasan Djajadiningrat;
4. Menyatakan tanah milik adat sebagaimana tercatat dalam surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun berdasarkan Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 2531, Persil 219, Klas II D, luas $\pm 8340 \text{ m}^2$

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



atau (seluas sesuai pengukuran baru dalam Sertifikat Hak Pakai, yakni luas $\pm 8174 \text{ m}^2$), yang terletak di Desa Kertawinangun, sekarang Desa Sutawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, sekarang Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atau dikenal terletak di Jalan Tujuh Palawan Revolusi (Tuparev), Nomor 69, Kabupaten Cirebon atas nama R. Sopiah, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : saluran air/Jalan Tuparev,
sebelah selatan : Jalan Walet,
sebelah barat : saluran air/tanah milik Grand Tuparev (Tuparev Super Blok-/DL. Sitorus),
sebelah timur : tanah milik Hudaya/ Roni Heri Haryadi/Wati,
adalah merupakan harta milik peninggalan atau warisan dari Almarhum R. Sopiah;

5. Menyatakan R. Kasan Djajadiningrat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum R. Sopiah dan berhak mewaris atas harta peninggalannya;
6. Menyatakan R. Kasan Djajadiningrat telah meninggal dunia, tanggal 3 Maret 1986, dengan meninggalkan keturunan yaitu Para Penggugat;
7. Menyatakan dengan telah meninggalnya ayah/kakek maupun buyut dari Para Penggugat, yaitu R. Kasan Djajadiningrat, maka Para Penggugat, adalah merupakan ahli waris (pengganti) yang sah dan berhak mewaris atas seluruh harta peninggalan dari Almarhum R. Sopiah tersebut;
8. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 22/Desa Surawinangun, tanggal 22 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 70/Surawinangun, tanggal 14 -11-2015, luas 8174 m^2 , atas nama Tergugat I, cacat hukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
10. Menyatakan terhadap status/kedudukan hukum atas tanah objek perkara tersebut, kembali ke dalam kedudukan semula sebelum bersertifikat, yaitu sebagai tanah adat milik Almarhum R. Sopiah;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiel yang diderita Para Penggugat sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian imateriel sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
13. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang telah menguasai, turut menguasai, menempati, menghuni, atau yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan, mengosongkan dan mengembalikan tanah objek sengketa tersebut ke dalam kekuasaan Para Penggugat selaku ahli waris pengganti dari R. Sopiah dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, secara seketika dan sekaligus;
14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
16. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim Yang Terhormat menganggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi masing-masing yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (eksepsi kewenangan absolut);
2. Para Penggugat salah menarik pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Para Penggugat telah habis waktu/lewat waktu (daluwarsa);

Turut Tergugat I:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum dan menguntungkan Turut Tergugat I;
2. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Ny. Tien Le Eng, dr. Haidir Suleiman, Ny. Endang Suleiman dan Trisno Suleiman pada pokoknya

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



mengajukan permohonan sebagai Para Pemohon Intervensi dikarenakan objek yang disengketakan oleh pihak Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi dalam gugatan asal yang sedang berperkara di Pengadilan Sumber Kelas IA, yang diakui menurut Para Pemohon Intervensi adalah milik Para Pemohon Intervensi;

Bahwa terhadap permohonan intervensi yang diajukan Para Penggugat Intervensi, Pengadilan Negeri Sumber menjatuhkan Putusan Sela Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sbr., tanggal 18 Januari 2023 yang memberikan izin kepada Para Pemohon Intervensi sebagai Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dan kawan-kawan dalam gugatan intervensi memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Intervensi sebagai para ahli waris yang sah dari Almarhum Suleiman alias Tan Pek Tjong;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu objek gugatan dalam perkara ini adalah milik yang sah dari Almarhum Suleiman alias Tan Pek Tjong yang jatuh hak kepemilikannya kepada Para Penggugat Intervensi sebagai para ahli warisnya yang sah;
4. Menyatakan Tergugat Intervensi 2 sampai dengan Tergugat Intervensi 9 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 22, tanggal 22 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Turut Tergugat Intervensi 1);
6. Menghukum Tergugat Intervensi 2 sampai dengan Tergugat Intervensi 9 untuk menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat Intervensi, apabila diperlukan dengan bantuan aparat hukum yang berwenang;
7. Menghukum Tergugat Intervensi 2 sampai dengan Tergugat Intervensi 9 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



Penggugat Intervensi atas kerugian materiel maupun imateriel, dengan cara tunai, seketika dan sekaligus;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat Intervensi 2 sampai dengan Tergugat Intervensi 9 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
10. Menolak gugatan Para Penggugat asal (Para Tergugat Intervensi 1) untuk seluruhnya;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voerbaar bij voerraad*) sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Turut Tergugat Intervensi 1 sampai dengan 3 untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut, Para Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi I mengajukan eksepsi masing-masing yang pada pokoknya mengenai *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sbr., tanggal 26 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2 dan Turut Tergugat Intervensi 1;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Perkara Pokok dan Dalam Perkara Intervensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi 1 dan gugatan Penggugat Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp11.817.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan putusan yaitu Putusan Nomor 507/PDT/2023/PT BDG, tanggal 13 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding sekaligus Para Terbanding Intervensi I semula Penggugat I, II, IV sampai dengan XVIII/Para Tergugat Intervensi I dan dari Para Pembanding Intervensi semula Para Penggugat Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sbr., tanggal 26 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2 dan Turut Tergugat Intervensi 1;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Perkara Pokok Dan Dalam Perkara Intervensi:

- Menghukum Para Pembanding sekaligus Para Terbanding Intervensi I semula Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I membayar biaya perkara secara tanggung renteng perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Oktober 2023 dan tanggal 26 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 1 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sbr., jo. Nomor 507/PDT/2023/PT BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing diterima pada tanggal 13 November 2023 dan tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2023 dan tanggal 14 November 2023 yang merupakan



bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II pada pokoknya masing-masing meminta:

Para Pemohon Kasasi I:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, semula selaku Para Pembanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 13 Oktober 2023, Nomor 507/PDT/2023/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sbr., tanggal 26 Juni 2023;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Para Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan kasasi dalam intervensi dari Para Pemohon Kasasi Dalam Intervensi/Para Pembanding Intervensi/Para Penggugat Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2023/PT BDG., tanggal 13 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kls I A Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Sbr., tanggal 26 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Intervensi sebagai para ahli waris yang sah dari Alm. Suleiman alias Tan Pek Tjiong;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu objek gugatan dalam perkara ini adalah milik yang sah dari Alm. Suleiman alias Tan Pek Tjiong yang

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



jatuh hak kepemilikannya kepada Para Penggugat Intervensi sebagai para ahli warisnya yang sah;

4. Menyatakan Para Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 22, tanggal 22 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (Turut Tergugat Intervensi 1);
6. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat Intervensi, apabila diperlukan dengan bantuan aparat hukum yang berwenang;
7. Menghukum Tergugat Intervensi 2 sampai dengan Tergugat Intervensi 9 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Intervensi atas kerugian materiel maupun imateriel, dengan cara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat Intervensi 2 sampai dengan Tergugat Intervensi 9 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
10. Menolak gugatan Para Penggugat asal (Para Tergugat Intervensi 1) untuk seluruhnya;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voerbaar bij voerraad*) sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi II.1 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8 tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II.1 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8 dan Para Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2023 dan 14 November 2023 dan jawaban Termohon Kasasi II.1 dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 November 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait status kepemilikan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 8340 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di Desa Kertawinangun, sekarang Desa Sutawinangun, dahulu Kecamatan Cirebon Barat, sekarang Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atau dikenal terletak di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev), Nomor 69, Kabupaten Cirebon, dimana

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Para Penggugat Konvensi, objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari warisan R. Sopiah bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata dan menurut Para Penggugat Intervensi, objek sengketa adalah milik Para Penggugat Intervensi yang berasal dari warisan dari waris Suleiman;

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sbr., tertanggal 6 November 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 22/PDT/2020/PT BDG., tertanggal 9 Maret 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1765 K/PDT/2021, tertanggal 12 Agustus 2021, tanah objek sengketa adalah tanah negara dan sejak tahun 1968 ada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 22/Desa Sutawinangun tanggal 27 Mei 2015 dan tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Surat Keterangan Kuwu Sutawinangun, tanggal 30 Oktober 2014, Nomor 479/179.Des/XI/2014;
- Bahwa tidak terdapat alat bukti yang sah dan kuat menunjukkan bahwa objek sengketa adalah tanah peninggalan Almarhum R. Sopiah bin Pangeran Patih Silir Hoedayabrata sehingga dalil Penggugat Konvensi adalah dalil yang tidak berdasar alasan yang sah, maka menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya;
- Bahwa objek sengketa dalam gugatan intervensi telah di tetapkan statusnya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap bentuk gugatan intervensi yang diajukan karena terdapat kesamaan objek dan subjek gugatan, maka gugatan intervensi *ne bis in idem*, dan gugatan intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: RADEN MAS BAYU WIDYANUNGRAT, dan kawan-kawan dan Para Pemohon Kasasi II: Ny. TIN LE ENG, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. RADEN MAS BAYU WIDYANUNGRAT** (dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Raden Ayu Salsabillah Maharani dan Ny. Teti Rachmawati), **2. R. DJUNUN**, **3. RADEN SRI ANDAYANI**, **4. RADEN DIAN KUMALA**, **5. R. FITRI PUSPITA S.**, **6. R. NURUL HADI**, **7. R. SUMBAGJA**, **8. R. MOCH. HARORI SANTOSO**, **9. R. MOCH WAHYUDININGRAT**, **10. RADEN TIARA NURBAETY SEKAR KEDATON**, **11. YUDHA SATRIA ALRIANTO**, **12. RATU LENGEN WIDYANING PURI**, **13. RATU AYU RAHAJENG**, **14. Ny. KUNENTI**, **15. R. MOH. WIYARDI**, **16. ELANG HERNAWAN**, **17. R. YUDI SUGARA** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. Ny. TIN LE ENG**, **2. dr. HAIDIR SULEIMAN**, **3. Ny. ENDANG SULEIMAN**, **4. TRISNO SULEIMAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1510 K/Pdt/2024